

통 보 사 항

1. 제 목 : 용역·공사계약 사후 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : 용역·공사 계약이 완료된 후 용역수행에 따른 결과물 적정성 여부, 공사 목적물에 대한 하자여부 등을 점검하고, 시방서 등 계약조건을 충실히 이행하였는지 계약에 대한 사후 관리를 철저히 하여야 합니다.

가. 손해배상책임 보험 가입에 관한 사항

「엔지니어링산업 진흥법」 제2조에 따르면 엔지니어링 활동이란 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물의 안전성 검토, 타당성 조사, 감리 등에 대한 활동으로 정의하고 있습니다.

한편, 「계약예규 예정가격작성기준」 제3조 및 제30조에 따르면, 원가계산은 제조원가계산과 공의원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 엔지니어링사업, 측량용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 해야 한다 규정하고 있습니다.

또한, 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 같은 법 시행령 제42조에 따르면, 엔지니어링사업자와 엔지니어링사업의 계약을 체결할 때에는 적정한 엔지니어링사업의 대가를 지급하여야 하며, 엔지니어링사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하도록 규정하고 있으며 이 경우 발주기관은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링사업 대가에 계상하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 소방종합정밀점검 등 엔지니어링사업 관련 계약을 체결할 경우 보험이나 공제가입에 따른 비용을 산출내역서에 계상하여야 하며, 사업 완료일 후 1년이 되는 날까지의 보험증서 또는 공제증서를 징구하여야 합니다.

그런데, 소방종합정밀점검 등 엔지니어링사업 관련 계약을 확인한 결과, ☆☆☆병원은 계약서 작성 시 산출내역서에 보험이나 공제가입에 따른 비용을 계상하고, 사업 완료일 후 1년이 되는 날까지의 보험증서 또는 공제증서를 징구 하여야 함에도 담당자가 관련 법률을 인지하지 못하여 [표 2]와 같이 손해배상보험 가입 비용을 계상하지 않고, 소방종합정밀점검 등 4건은 계약 체결 또는 준공 시 손해배상 보험·공제에 가입하지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 손해배상보험 비용 미계상 및 보험가입 현황

계 약 명	업체명	산출내역서 계상 여부	손해배상보험 가입 여부
지하수 이용 연장 영향조사 및 사후관리 이행 용역	(주)#####	미계상	-
2018년 방사선 피폭선량 측정용역	(주)####	미계상	-
수질오염물질 측정대행 용역	#####	미계상	-
시설물 정밀안전점검	#####	미계상	설계감리 보증보험증권
소방종합정밀점검	####	미계상	-

나. 하자검사 이행에 관한 사항

☆☆☆☆병원에서는 음압격리병실 개설 공사 등 9건을 [표 1]과 같이 계약하였습니다.

[표 1] 공사 계약 현황

(단위:천원)

계 약 명	계약업체명	계약기간	계약금액
음압격리병실 개설(건축, 설비)공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10.02.	###,###
음압격리병실 개설 전기공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10.02.	##,###
파고라 교체공사	#####	`17. 3. 9. ~`17. 5. 8.	##,###
본관 지하 1층 화장실 수선공사	#####	`17. 4.13. ~`17. 5.10.	##,###
경찰, 소방공무원 힐링쉼터 설치(노은, 세종)	#####	`17. 6. 5. ~`17. 6.26.	##,###
국가 사회기여자(경찰소방) 힐링쉼터 설치공사	#####	`17. 2.10. ~`17. 2.28.	##,###
환기장치 설치공사	#####	`17.11.20. ~`17.12.26.	##,###
CCTV 교체 공사	#####	`17.12. 8. ~`17.12.27.	##,###
음압격리병실 개설 통신공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10.02.	##,###

※ 3천만 원 이상 공사계약

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조에 따르면, 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조 및 「계약에 규 공사계약일반조건」 제35조에 따라 하자담보책임기간 중에 있는 공사계약에 대해서는 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 3천만 원 초과하는 공사 계약에 대해서 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 하자담보책임기간 중에 있는 공사계약에 대해서는 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 공사계약 중 하자검사 이행결과를 확인한 결과, 하자담보책임기간 중에 있는 공사계약에 대해서는 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하고 최종검사를 하여야 함에도 관련 법령 등을 숙지하지 않아 [표 2]와 같이 파고라 교체공사 등 3건은 하자담보책임기간 종료로 하자검사가 불가능하고, 환기장치 설치 공사 등 6건은 하자담보책임기간 중으로 하자검사가 가능한 것을 확인하였습니다.

[표 2] 공사계약에 대한 하자검사 실시 내역

계 약 명	계약업체명	계약기간	하자검사 실시 여부	하자검사 가능여부
파고라 교체공사	(합)#####	`17. 3. 9. ~`17. 5. 8.	x	불가능 (하자담보 책임기간 종료)
국가 사회기여자(경찰소방) 힐링쉼터 설치공사	#####	`17. 2.10. ~`17. 2.28.	x	
본관 지하 1층 화장실 수선공사	#####	`17. 4.13. ~`17. 5.10.	x	
음압격리병실 개설(건축, 설비)공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10. 2.	x	가능
음압격리병실 개설 전기공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10. 2.	x	가능
경찰, 소방공무원 힐링쉼터 설치(노은, 세종)	#####	`17. 6. 5. ~`17. 6.26.	x	가능
환기장치 설치공사	#####	`17.11.20. ~`17.12.26.	x	가능
CCTV 교체 공사	#####	`17.12. 8. ~`17.12.27.	x	가능
음압격리병실 개설 통신공사	#####	`17. 7. 5. ~`17.10. 2.	x	가능

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 엔지니어링사업 관련 계약을 체결할 경우 보험이나 공제가입에 따른 비용을 산출내역서에 계상토록 하고, 관련 보험증서(공제증서 포함)를 징구하시기 바라며,(통보)
- 하자담보책임기간 중에 있는 공사계약에 대해서는 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사를 하고, 하자담보책임기간 중에 있는 공사에 대해서는 하자 검사 및 최종검사를 하시기 바랍니다. (통보)